Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario

Punto 3 del programma — attività bancaria, raccolta del risparmio, obbligazioni bancarie, soggetti non bancari

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
16 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario **1**

1.1 D1 — L'attività bancaria e la sua riserva 1
1.2 D2 — Fin dove arriva l'oggetto sociale della banca 1
1.3 D3 — Le attività ammesse al mutuo riconoscimento 2
1.4 D4 — La raccolta del risparmio: art. 11, commi 1 e 2 2
1.5 D5 — Quando la raccolta è «tra il pubblico» 3
1.6 D6 — Le deroghe al divieto e il limite per la raccolta a vista 3
1.7 D7 — La raccolta presso i soci 4
1.8 D8 — Commento all'art. 12 TUB 4
1.9 D9 — Obbligazioni delle banche e delle altre società di capitali 5
1.10 D10 — Subordinati, strumenti di secondo livello e tagli minimi 5
1.11 D11 — L'art. 106 e gli intermediari finanziari 6
1.12 D12 — Albo dell'art. 13 ed elenchi 6
1.13 D13 — IMEL e istituti di pagamento 7
1.14 D14 — Poste Italiane 7
1.15 D15 — Banca e partecipazioni in imprese non finanziarie 8
1.16 D16 — Banche dell'Unione, succursali e sportelli 8

1 | Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario

Questo capitolo copre gli artt. 10, 11 e 12 del TUB, i soggetti che svolgono porzioni dell'attività bancaria (intermediari finanziari, IMEL, istituti di pagamento, Poste) e il sistema degli albi. L'esame parte dall'attività bancaria e dalla riserva, poi scende sulla raccolta e sulle sue deroghe. Urbani ha chiesto l'art. 12 «molto nel dettaglio» e la differenza fra le obbligazioni delle banche e quelle delle altre società di capitali: sono le domande D8 e D9.

1.1. D1 — L'attività bancaria e la sua riserva

Domanda. Mi parli dell'attività bancaria: che cos'è, perché è riservata e che cosa può fare la banca oltre a questa.

Risposta ideale. L'art. 10, comma 1, definisce l'attività bancaria come il binomio di raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, e aggiunge che ha carattere d'impresa. Noto subito che il TUB definisce l'attività e non il soggetto: la banca è, per l'art. 1, comma 1, lettera b), l'impresa autorizzata a svolgerla. Il perché del binomio è economico: la banca finanzia impieghi rischiosi con fondi altrui che deve restituire, e questa combinazione espone il risparmio, che l'art. 47 della Costituzione chiede di tutelare con la disciplina e il controllo dell'esercizio del credito. Per questo il comma 2 riserva l'attività alle banche, cioè alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 14. La riserva è però presidiata anche per segmenti: l'art. 11, comma 2, vieta ai non banche la sola raccolta tra il pubblico, e l'art. 106 riserva agli intermediari finanziari iscritti all'albo la sola concessione di finanziamenti al pubblico. Chi fa una sola metà del binomio non svolge attività bancaria, ma può violare una riserva. Il comma 3 dice infine che cosa la banca può fare in più: ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, e le attività connesse o strumentali, salve le riserve di attività previste dalla legge. L'oggetto sociale non è libero, ma è molto ampio, ed è la banca universale. Il passaggio successivo è l'art. 11: per sapere dove finisce la riserva devo chiarire che cosa sia raccolta del risparmio e quando sia vietata.

1.2. D2 — Fin dove arriva l'oggetto sociale della banca

Domanda. Una banca può vendere biglietti per una crociera? Fin dove si estende il suo oggetto sociale?

Risposta ideale. Rispondo distinguendo, perché dipende da come la vendita si lega all'attività finanziaria. È il modello della banca universale, ma con un perimetro. L'art. 10, comma 3, consente alle banche, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria e le attività connesse o strumentali, e fa salve le riserve di attività previste dalla legge. L'oggetto sociale ha tre cerchi, attività finanziarie, connesse e strumentali, e fuori da lì la banca non può andare. Il biglietto della crociera venduto insieme a un credito al consumo è un'attività connessa, perché si innesta sull'operazione di finanziamento; un'agenzia di viaggi autonoma sarebbe invece estranea ai tre cerchi. Sono strumentali le attività di supporto a quella principale, come la gestione degli immobili o l'elaborazione dati, per le quali la vigilanza richiama la nozione di impresa strumentale del regolamento 575/2013. Due precisazioni di lettura. Il verbo «esercitano» significa «possono esercitare», perché nessuna banca è obbligata a svolgere tutto. E l'attività bancaria non deve prevalere, ma non può mancare: se è interrotta per oltre sei mesi, l'art. 14, comma 3-bis, prevede la revoca dell'autorizzazione. Il distinguo è nella clausola finale: l'autorizzazione bancaria non è una licenza universale, e per prestare servizi di investimento la banca deve rispettare la disciplina propria di quella riserva.

1.3. D3 — Le attività ammesse al mutuo riconoscimento

Domanda. Mi parli del mutuo riconoscimento: che cosa significa e per quali attività vale? L'elenco della seconda direttiva vale ancora oggi?

Risposta ideale. Mutuo riconoscimento significa che l'autorizzazione rilasciata a una banca nello Stato d'origine vale anche in Italia, con succursale o in libera prestazione di servizi, ma solo per le attività di un elenco comune (artt. 15 e 16). È riconosciuta l'autorizzazione, non il soggetto: per le attività fuori elenco non c'è passaporto, e l'art. 17 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinarne l'esercizio in Italia da parte delle banche dell'Unione. L'elenco sta nell'art. 1, comma 2, lettera f), e ha quindici voci: la raccolta di depositi e le operazioni di prestito, compresi leasing e factoring, i servizi di pagamento, le garanzie, le operazioni in strumenti finanziari, la partecipazione alle emissioni, la consulenza alle imprese, la gestione di patrimoni, la custodia, l'informazione commerciale, le cassette di sicurezza. Nel 1993 riproduceva l'allegato della seconda direttiva. Vale ancora, ma come rinvio mobile e non come elenco chiuso del 1989: la seconda direttiva è abrogata, e l'ultima voce rinvia alle attività aggiunte dalle misure dell'Unione, per cui oggi l'elenco è l'allegato I della direttiva 2013/36/UE, la CRD IV, che all'art. 163 ha chiuso la catena delle abrogazioni, e la cui ultima voce è l'emissione di moneta elettronica. Il distinguo con l'art. 10 è che l'elenco non coincide con l'oggetto sociale della banca italiana, più ampio perché include le attività connesse e strumentali.

1.4. D4 — La raccolta del risparmio: art. 11, commi 1 e 2

Domanda. Commenti l'art. 11: che cos'è la raccolta del risparmio e quando è vietata ai non banche.

Risposta ideale. Parto dal fatto che l'art. 11 costruisce la riserva sul primo termine del binomio. Il comma 1 definisce la raccolta come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma: la definizione è volutamente atecnica e l'elemento che conta è l'obbligo di rimborso. Il comma 2 vieta la raccolta tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, e qui compare il requisito della pubblicità, assente nel comma 1. Ne segue che la raccolta non rivolta al pubblico non è vietata, e che l'acquisizione di fondi senza obbligo di rimborso, come la partecipazione agli utili o alla ripartizione del patrimonio di liquidazione, non è nemmeno raccolta. Per accertare l'obbligo di rimborso il criterio è sostanziale: il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 guarda alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione, indipendentemente dalla veste giuridica, e lo desume anche dall'entità, dalla periodicità e dall'esigibilità dei flussi. È lo stesso principio che la Cassazione ha applicato nel caso Romanelli. I commi 2-bis e 2-ter escludono poi la fattispecie: la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica, o su conti di pagamento usati solo per servizi di pagamento, non è raccolta tra il pubblico. Il distinguo è col comma 4, che invece presuppone una raccolta e ne rimuove il divieto.

1.5. D5 — Quando la raccolta è «tra il pubblico»

Domanda. Perché una trattativa individuale non è raccolta «tra il pubblico»? Dove passa il confine?

Risposta ideale. Rispondo che il pubblico non si misura dal numero dei contraenti ma dal modo in cui si arriva al contratto: è pubblica la raccolta offerta in modo indifferenziato e standardizzato a una platea aperta. Il Provvedimento della Banca d'Italia del 2016, alla Sezione III, esclude dalla raccolta tra il pubblico le acquisizioni di fondi sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, quando l'operazione si inserisce in una gamma più ampia di rapporti economici con il finanziato. In quel caso chi presta conosce la controparte e non è un risparmiatore anonimo destinatario di un'offerta seriale, e manca l'esigenza di tutela che giustifica la riserva. La franchigia ha però un limite: dal contratto deve risultare con chiarezza la natura di finanziamento, e il reperimento di risorse non deve avere, per numerosità e frequenza delle operazioni, i caratteri di una raccolta di fatto tra il pubblico. Lo stesso Provvedimento esclude altre ipotesi: la raccolta presso soci, dipendenti e società del gruppo, e quella presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale. Il caso istruttivo sono le casse di mutualità di Campania e Basilicata, che raccoglievano formalmente tra i soci, ma socio poteva diventare qualunque cittadino italiano: la qualità di socio era una schermatura e la raccolta era pubblica. Anche qui la sostanza prevale sulla forma.

1.6. D6 — Le deroghe al divieto e il limite per la raccolta a vista

Domanda. Una società per azioni che emette un prestito obbligazionario viola l'art. 11? Mi spieghi le deroghe.

Risposta ideale. No, perché l'art. 11, comma 4, rimuove il divieto in quattro ipotesi, nelle quali una raccolta tra il pubblico c'è davvero ma è consentita. La lettera a) riguarda Stati dell'Unione, organismi internazionali ed enti pubblici territoriali; la b) Stati terzi e soggetti esteri abilitati da disposizioni speciali; la c) le società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari; la d) le altre ipotesi espressamente consentite dalla legge. La s.p.a. rientra nella lettera c): la tutela dei sottoscrittori è affidata al diritto societario, cioè ai limiti del codice civile, e non alla riserva bancaria. La deroga è però condizionata: vale solo «ai sensi del codice civile», e chi eccede quei limiti ricade nel divieto. I commi seguenti affidano al CICR le precisazioni: quali strumenti costituiscono raccolta (comma 4-bis), i limiti all'emissione (4-ter) e, per chi concede finanziamenti al pubblico, limiti anche in deroga al codice civile (4-quater). Il comma 5 pone il limite invalicabile: nei casi delle lettere c) e d) restano precluse la raccolta a vista e quella collegata a mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata, perché replicare il conto corrente, cioè creare moneta bancaria, è ciò che resta riservato a un soggetto vigilato. Il distinguo è con i commi 2-bis e 2-ter: là la raccolta non c'è, qui c'è ma è permessa.

1.7. D7 — La raccolta presso i soci

Domanda. Una società può farsi prestare denaro dai propri soci senza violare la riserva bancaria? Entro quali limiti?

Risposta ideale. Rispondo di sì, entro limiti precisi. Il fondamento è l'art. 11, comma 3, che affida al CICR il compito di stabilire limiti e criteri in base ai quali non è raccolta tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro; l'attuazione è nelle Sezioni V e VI del Provvedimento della Banca d'Italia del 2016. La logica è che i soci, a differenza di una platea indifferenziata, hanno con la società un rapporto qualificato. Per le società che non sono cooperative la raccolta presso i soci non ha limiti quantitativi, ma solo presso i soci che detengono almeno il 2 per cento del capitale e sono iscritti nel libro soci da almeno tre mesi: la soglia seleziona chi ha un legame reale con la società. Per le cooperative il presidio è quantitativo: i prestiti sociali non possono superare il triplo del patrimonio, elevabile al quintuplo se almeno il 30 per cento è garantito da soggetti vigilati o se la cooperativa aderisce a uno schema di garanzia; i limiti non valgono per le cooperative fino a cinquanta soci. In ogni caso la facoltà deve essere prevista dallo statuto e resta preclusa la raccolta a vista. Il distinguo è che la qualità di socio deve essere effettiva: se chiunque può diventarlo, come nelle casse di mutualità, la raccolta torna a essere pubblica.

1.8. D8 — Commento all'art. 12 TUB

Domanda. Commenti l'art. 12 del Testo unico.

Risposta ideale. L'art. 12 disciplina la provvista in titoli delle banche, e va letto come statuto della banca già autorizzata, non come eccezione alla riserva. Il comma 1 consente alle banche,

in qualunque forma costituite, di emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore. Il comma 3 è il cuore: l'emissione delle obbligazioni non convertibili, o convertibili in titoli di altre società, è deliberata dall'organo amministrativo, e non si applicano gli artt. 2410, 2412, 2413, 2414 primo comma n. 3, 2414-bis e da 2415 a 2419 del codice civile. Il comma 4 riporta invece al codice civile, tranne l'art. 2412, le obbligazioni convertibili in azioni proprie. Il comma 4-bis estende i commi 3 e 4 agli strumenti assoggettati alla disciplina delle obbligazioni, compresi quelli di debito chirografario di secondo livello dell'art. 12-bis. I commi 5, 6 e 7 rimettono alla Banca d'Italia la disciplina dell'emissione, dei titoli di deposito e dei prestiti subordinati, irredimibili o rimborsabili previa sua autorizzazione. La logica d'insieme è che i limiti civilistici, pensati per un emittente non vigilato, sono sostituiti dalla vigilanza prudenziale. Il distinguo che tengo fermo è questo: la competenza dell'organo amministrativo non è la deroga, perché dal 2003 vale anche per la s.p.a. ordinaria; la deroga è l'elenco delle norme civilistiche disapplicate.

1.9. D9 — Obbligazioni delle banche e delle altre società di capitali

Domanda. Quali sono le differenze fra l'emissione di obbligazioni nelle banche e nelle altre società di capitali?

Risposta ideale. Parto da ciò che non cambia: l'organo competente. Dal 2003 anche nella s.p.a. l'emissione spetta in via ordinaria agli amministratori, art. 2410 del codice civile, quindi la delibera dell'organo amministrativo dell'art. 12, comma 3, non è la specialità bancaria. La differenza vera è che per la banca non si applicano le norme che costruiscono il controllo civilistico sull'emissione: non c'è il verbale notarile con iscrizione nel registro delle imprese, non c'è il tetto dell'art. 2412, pari al doppio di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili, non ci sono l'assemblea degli obbligazionisti e il rappresentante comune, e cadono anche gli artt. 2413, 2414 n. 3 e 2414-bis. Fa eccezione il comma 4: per le convertibili in azioni proprie torna il codice civile, salvo il tetto, perché la conversione incide sul capitale. Anche nel diritto comune il tetto ha però eccezioni, per gli investitori professionali vigilati e per i titoli quotati, richiamati dall'art. 11, comma 4-quinquies; e nella s.r.l. i titoli di debito sono sottoscrivibili solo da investitori professionali vigilati, art. 2483. Il perché dell'art. 12 è che il tetto protegge chi sottoscrive i titoli di un emittente non vigilato; per la banca la tutela è la vigilanza prudenziale, e la Banca d'Italia disciplina le emissioni (comma 5). Le obbligazioni bancarie garantite sono oggi nel Titolo I-bis della legge 130 del 1999, introdotto dal d.lgs. 190 del 2021, che ha abrogato l'art. 7-bis. Il limite si ritrova nel caso Romanelli, che riprendo nella sezione sulla giurisprudenza.

1.10. D10 — Subordinati, strumenti di secondo livello e tagli minimi

Domanda. Che cosa sono le obbligazioni subordinate e gli strumenti dell'art. 12-bis, e perché l'art. 12-ter impone un valore nominale minimo?

Risposta ideale. Distinguo tre cose. Il subordinato è il creditore rimborsato solo dopo gli altri creditori non ugualmente subordinati: assume un rischio maggiore, è remunerato di più e, entro certi limiti, lo strumento è computabile nei fondi propri. L'art. 12, comma 7, rimette alla Banca d'Italia la disciplina dei prestiti subordinati, irredimibili o rimborsabili previa sua autorizzazione, anche in forma di obbligazioni o di titoli di deposito. L'art. 12-bis definisce gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, i senior non-preferred: obbligazioni o altri titoli di debito di durata originaria di almeno dodici mesi, che non siano derivati né collegati a derivati, e il cui contratto indichi che il rimborso è disciplinato secondo l'art. 91, comma 1-bis, lettera c-bis). In liquidazione sono pagati dopo gli altri chirografari ma prima dei subordinati. Le clausole difformi sono nulle senza travolgere il contratto. L'art. 12-ter fissa un valore nominale unitario minimo di 200.000 euro per i subordinati e di 150.000 per i chirografari di secondo livello: una barriera all'ingresso del piccolo risparmiatore, con due soglie perché il rischio è diverso. Una norma che riservi i subordinati alla clientela qualificata non c'è nemmeno oggi, ma l'art. 12-ter ottiene un effetto simile con il taglio minimo. Il distinguo con le obbligazioni ordinarie sta tutto nel grado di rimborso.

1.11. D11 — L'art. 106 e gli intermediari finanziari

Domanda. Mi illustri l'art. 106: chi può concedere finanziamenti al pubblico senza essere una banca, e che cosa lo distingue dalla banca?

Risposta ideale. L'art. 106, comma 1, riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti in un albo tenuto dalla Banca d'Italia. È la terza riserva del sistema, dopo quella dell'art. 10 e quella dell'art. 11, e presidia il solo versante dell'impiego. Il comma 2 consente loro attività ulteriori, come servizi di pagamento e moneta elettronica se autorizzati, servizi di investimento, attività connesse o strumentali; il comma 3 rimette al Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia, di specificare il contenuto dell'attività e quando ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico, ciò che il d.m. 53 del 2015 ha fatto. L'autorizzazione dell'art. 107 è della Banca d'Italia e richiede forma di società di capitali o cooperativa, sede e direzione generale in Italia, capitale minimo, programma di attività, requisiti dei partecipanti secondo l'art. 19 ed esponenti idonei; l'art. 108 sottopone gli intermediari a una vigilanza sostanzialmente analoga a quella bancaria. Dal 2010 l'albo è unico e ha sostituito l'elenco generale e l'elenco speciale. Il distinguo dalla banca è nella provvista: l'intermediario non raccoglie risparmio tra il pubblico, e per la sua raccolta in strumenti finanziari l'art. 11, comma 4-quater, permette al CICR di fissare limiti anche in deroga al codice civile.

1.12. D12 — Albo dell'art. 13 ed elenchi

Domanda. Che cosa aggiunge l'iscrizione nell'albo dell'art. 13 rispetto all'autorizzazione? E quali altri albi ed elenchi conosce il TUB?

Risposta ideale. Per le banche l'iscrizione non è costitutiva: costitutiva è l'autorizzazione dell'art. 14, tanto che l'art. 1 definisce banca l'impresa autorizzata, e l'albo dell'art. 13 le dà pubblicità; la sequenza con il registro delle imprese la riprendo parlando di accesso al mercato. Qui mi interessa il quadro dei soggetti, perché a ogni riserva corrisponde un registro. La Banca d'Italia tiene l'albo dei gruppi bancari, che registra una situazione di fatto, e quelli degli intermediari finanziari, degli IMEL, degli istituti di pagamento e dei gestori di crediti in sofferenza; tiene anche l'elenco del microcredito dell'art. 111. Organismi privati tengono invece l'elenco dei confidi, art. 112-bis, e quelli degli agenti e dei mediatori, art. 128-undecies, dove è l'iscrizione stessa a costituire il titolo. Anche le succursali di banche dell'Unione sono nell'albo pur senza autorizzazione italiana, a conferma che l'albo informa e non abilita. Il rilievo non è solo formale, perché le sanzioni descrivono la condotta per relazione al registro: l'art. 132 punisce chi concede finanziamenti al pubblico senza l'autorizzazione dell'art. 107 o l'iscrizione degli artt. 111 e 112, l'art. 140-bis chi esercita come agente o mediatore senza iscriversi, mentre chi esercita senza titolo l'attività bancaria ricade nell'art. 131.

1.13. D13 — IMEL e istituti di pagamento

Domanda. Che differenza c'è fra un istituto di moneta elettronica, un istituto di pagamento e una banca? Perché non raccolgono risparmio?

Risposta ideale. Gli IMEL e gli istituti di pagamento svolgono una porzione dell'attività bancaria, il comparto monetario e dei pagamenti, senza raccogliere risparmio e senza esercitare il credito come la banca. L'art. 114-bis riserva l'emissione di moneta elettronica a banche e IMEL, e al comma 2 abilita anche la BCE, le banche centrali, gli Stati, le pubbliche amministrazioni e Poste Italiane; l'art. 114-sexies riserva i servizi di pagamento a banche, IMEL e istituti di pagamento. Gli IMEL sono le imprese diverse dalle banche che emettono moneta elettronica, gli istituti di pagamento le imprese diverse da banche e IMEL autorizzate ai servizi di pagamento, e ciascuna categoria ha un albo della Banca d'Italia. Il punto giuridico è l'art. 11: i commi 2-bis e 2-ter escludono dalla raccolta tra il pubblico la ricezione di fondi connessa alla moneta elettronica e quella su conti di pagamento usati esclusivamente per servizi di pagamento. Il contrappeso sta nel rimborso della moneta elettronica in ogni momento al valore nominale, art. 114-ter, nel divieto di remunerare la giacenza, art. 114-bis comma 3, e nella segregazione delle somme in un patrimonio distinto. Se il conto servisse come giacenza stabile, o fosse remunerato, sarebbe un deposito, cioè raccolta riservata alle banche: è la stessa logica con cui la Cassazione ha qualificato raccolta a vista i conti correnti della Romanelli.

1.14. D14 — Poste Italiane

Domanda. Poste Italiane raccoglie risparmio dal pubblico. È una banca?

Risposta ideale. No, e la ragione sta nel binomio dell'art. 10. Bancoposta raccoglie risparmio tra il pubblico, cosa di regola vietata ai non banche, ma non può concedere finanziamenti al

pubblico: lo vieta l'art. 2, comma 8, del d.p.r. 144 del 2001, e ne discende che a Poste è vietato l'esercizio dell'attività bancaria. Manca dunque una metà del binomio, e senza binomio non c'è attività bancaria né banca. La raccolta è consentita perché rientra fra le ipotesi espressamente ammesse dalla legge, art. 11, comma 4, lettera d). Poste figura inoltre fra i soggetti abilitati a emettere moneta elettronica, art. 114-bis comma 2, e a prestare servizi di pagamento, art. 114-sexies. La disciplina di vigilanza è nella Circolare 285 della Banca d'Italia, Parte Quarta, e impone una contabilità separata che distingue il Patrimonio Bancoposta dal resto, in funzione di ring-fencing: i rischi dell'attività postale non devono scaricarsi sulla raccolta del risparmio. Il distinguo con una banca resta quindi il credito: Poste raccoglie, ma non può erogare finanziamenti al pubblico.

1.15. D15 — Banca e partecipazioni in imprese non finanziarie

Domanda. Una banca può acquistare una partecipazione di controllo in un'impresa manifatturiera? Fin dove arriva la sua autonomia nella scelta degli investimenti?

Risposta ideale. Può farlo, ma entro limiti prudenziali e non per un divieto. L'oggetto sociale della banca, art. 10, comma 3, è bancario, finanziario, connesso e strumentale, non industriale; tuttavia la banca può assumere partecipazioni anche in imprese non finanziarie come investimento. Il contenimento ha due ragioni: non immobilizzare l'attivo di un'impresa che si finanzia con raccolta rimborsabile ed evitare il conflitto fra il ruolo di creditore e quello di socio. Sul piano delle fonti, la lettera c) dell'art. 53, comma 1, sulle partecipazioni detenibili, è abrogata dal d.lgs. 208 del 2025, con la disciplina transitoria del suo art. 4, comma 7; il limite quantitativo è oggi nell'art. 89 del regolamento 575/2013, che considera la partecipazione qualificata superiore al 15 per cento del capitale ammissibile in un'impresa non finanziaria e il loro complesso oltre il 60 per cento. Oltre quelle soglie l'autorità può imporre una ponderazione del 1.250 per cento o vietare la detenzione, e la Banca d'Italia ha scelto la ponderazione: un assorbimento di capitale che rende l'operazione irrazionale, tecnica prudenziale e non strutturale. Il TUB non esce però di scena: il nuovo art. 57-bis prevede l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia per l'acquisto di partecipazioni rilevanti, ma si applica con le disposizioni attuative, e fino ad allora valgono il vecchio art. 53 e la Circolare 285. Il distinguo è con l'art. 19, che presidia la direzione opposta, dall'impresa verso la banca.

1.16. D16 — Banche dell'Unione, succursali e sportelli

Domanda. Una banca di un altro Stato dell'Unione vuole operare in Italia, e una banca italiana vuole aprire uno sportello a Padova. Servono autorizzazioni?

Risposta ideale. In nessuno dei due casi serve un'autorizzazione della Banca d'Italia, e questo mi porta al tema dell'accesso al mercato. Parto dai soggetti, art. 1, comma 2. La banca italiana ha sede legale in Italia; la banca dell'Unione ha sede legale e amministrazione centrale nello stesso Stato dell'Unione diverso dall'Italia, e servono entrambi i requisiti per impedire che si

scelga la vigilanza più permissiva; la banca di Stato terzo è l'impresa con sede in uno Stato non membro, autorizzata ad attività che in Italia richiederebbero l'autorizzazione bancaria o quella del TUF. La succursale è una sede priva di personalità giuridica che svolge direttamente l'attività autorizzata, ed è iscritta nell'albo dell'art. 13 per pubblicità. La banca dell'Unione, autorizzata nello Stato d'origine, opera in Italia con succursale o in libera prestazione per le attività del mutuo riconoscimento, senza una nuova autorizzazione italiana; la banca italiana apre sportelli in Italia senza autorizzazione, salvo il potere della Banca d'Italia di vietare la nuova succursale di una banca meno significativa per motivi organizzativi o patrimoniali, artt. 15 e 16. L'autorizzazione serve invece per la succursale di banca di Stato terzo in Italia (art. 14, comma 4, oggi; art. 14-bis dall'11 gennaio 2027), e per le succursali delle banche italiane in Stati terzi. Il dettaglio dei commi lo riprendo nella sezione sull'accesso. Nel sistema prudenziale il controllo non è sullo sportello ma sulla banca, e il vero filtro è l'autorizzazione dell'art. 14, della BCE su proposta della Banca d'Italia.